

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2832/2531

นาง จง รัก ษ์ สาย ประสงค์ สิน
นาง แยม แซ่อึ้ง

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 453, มาตรา 1357, มาตรา 1367, มาตรา 1368, มาตรา 1600

เดิม ท.กับจำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทร่วมกัน ถือได้ว่าต่างมีสิทธิครอบครองคนละครึ่ง เมื่อ ท.ตายสิทธิครอบครองในส่วนของ ท.ย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่ ว.ผู้เป็นบุตรแล้ว.จะมีได้เข้าครอบครองก็ตามก็ถือว่าจำเลยเป็นผู้ครอบครองแทน ว.ตลอดมาการที่ส.ค.1มีชื่อท.ถือสิทธิครอบครองเพียงผู้เดียว ก็จะถือว่า ท.ตลอดทั้ง ว. ผู้สืบสิทธิทางมรดกมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแต่ผู้เดียวหาได้ไม่ เมื่อ ว. มีสิทธิครอบครองเพียงครึ่งหนึ่งแต่ไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3ก.) สำหรับที่ดินพิพาท ทั้งแปลงเป็นของ ว. ผู้เดียวจึงไม่ชอบ การจดทะเบียนสิทธิใด ๆ ใน น.ส.3ก. ที่ทำขึ้นย่อมไม่มีผลในกฎหมาย แม้โจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทมาจาก ว. โดยจดทะเบียนใน น.ส.3ก. ก็ตามก็ไม่ทำให้ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาท จึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยผู้ครอบครองที่ดินพิพาทนั้นอยู่

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดิน น.ส.3 ก. โดยซื้อมาจากนายวัน จันเกิด จำเลยได้อาศัยอยู่ในที่ดินแปลงดังกล่าวโจทก์ประสงค์ที่จะสร้างตึกแถว แต่จำเลยไม่

ยอมออกไปขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกไปจากที่ดินตามฟ้อง ห้ามเกี่ยวข้องใด ๆ อีกต่อไป และให้ชดใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยซึ่งรับมรดกจากบิดามารดา คือ นายจันและนางนาค จันเกิด และได้ครอบครองทำประโยชน์จนถึงปัจจุบัน นายวันไม่ใช่เจ้าของและไม่เคยครอบครองหรือเกี่ยวข้องกับที่ดินพิพาท ไม่มีสิทธิให้เจ้าพนักงานที่ดินออกหนังสือ น.ส.3 ก. และไม่มีสิทธินำที่ดินพิพาทไปขายให้โจทก์การซื้อขายไม่ผูกพันที่ดินและตัวจำเลย จำเลยปลูกสร้างบ้านเรือนในที่ดินมาประมาณ 50 ปีแล้ว เป็นการครอบครองทรัพย์สินของตนเองมิได้ละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "คดีมีปัญหาว่า โจทก์หรือจำเลยมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาท ปัญหานี้ข้อเท็จจริงที่คู่ความนำเสนอรับกันและไม่ได้โต้เถียงกันฟังได้ว่า เดิมนายทองซึ่งเป็นบิดานายวันและจำเลยซึ่งเป็นน้องนายทองได้สร้างเรือนคนละหลังอยู่ในที่ดินพิพาท เมื่อประมาณ 14-15 ปีที่แล้วมานายทองถึงแก่กรรมบ้านเรือนของนายทองได้ผุพังไป ส่วนนายวันซึ่งอายุเพียง 7 ปี ในตอนนั้นนายวันได้รับไปเลี้ยงและไม่ได้กลับเข้าไปอยู่ในที่พิพาทอีกเลย ต่อมานายวันทราบว่านายทองบิดาได้แจ้งการครอบครองที่ดินตามแบบ ส.ค.1 ไว้ จึงไปยื่นคำร้องต่อนายอำเภอหล่มสักให้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้โดยอ้างว่าได้ครอบครองทำประโยชน์ต่อจากนายทองบิดาซึ่งนายบุญถม กินสี กำนัน ตำบลมุงคล้าอำเภอหล่มสัก ได้รับรองแนวเขตและรับรองว่านายวันได้ครอบครองทำประโยชน์ตลอดมา ทางราชการจึงได้ออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) ให้นายวัน นายวันได้ขายสิทธิครอบครอง น.ส.3 ก. ดังกล่าวหรือที่ดินพิพาทให้โจทก์ จำเลยอยู่ในที่พิพาทตลอดมาตั้งแต่อายุ

20 ปี จนปัจจุบันอายุ 70 ปี ส่วนนายวันไม่เคยเข้าครอบครองพิเคราะห์แล้ว โจทก์
เบิกความว่า ก่อนซื้อที่ดินพิพาท โจทก์ได้ไปพบจำเลยและสอบถามจำเลย จำเลย
บอกว่าอยู่ในที่ดินพิพาทโดยอาศัยนายทองโจทก์บอกว่าจะซื้อที่ดินแปลงนี้จำเลยก็ว่า
แล้วแต่นายวันเพราะที่ดินเป็นของนายวัน จำเลยเบิกความเป็นพยานตอบคำถามค้าน
ของทนายโจทก์ว่า จำเลยไม่ยอมให้ที่ดินพิพาทแก่นายวันบุตรนายทอง เพราะจำเลย
ไม่ชอบนายวันและเมื่อกำนันไปรังวัดที่ดินพิพาทเพื่อออก ส.ค.1 จำเลยไม่ได้คัดค้าน
การที่ออก ส.ค.1 เป็นชื่อของนายทองคนเดียว เพราะฉะนั้นนายทองเป็นพี่ชายจำเลย
และจำเลยคิดว่านายทองจะแบ่งที่ดินพิพาทให้จำเลยนายมัน พรหมพ้วย พยานจำเลย
ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินข้างเคียงเบิกความว่าที่ดินพิพาทในคดีนี้ พยานไม่ทราบว่า
ของใครแน่นอนแต่ทราบว่า นายทองกับจำเลยอยู่ด้วยกันตลอดมานายทองอยู่บ้าน
เดียวกับจำเลยเป็นครอบครัวเดียวกัน คำเบิกความของพยานจำเลยดังกล่าวโจทก์
คำเบิกความของโจทก์ เชื่อได้ว่า เดิมนายทองกับจำเลยเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาท
ร่วมกัน จึงถือได้ว่าต่างมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทคนละครึ่งเมื่อนายทองตายสิทธิ
ครอบครองในส่วนของนายทองย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่นายวันผู้เป็นบุตรและแม้
นายวันจะมีได้เข้าครอบครองเลยก็ตาม ก็ถือได้ว่าจำเลยผู้ถือสิทธิครอบครองร่วมอยู่
นั้นเป็นผู้ครอบครองที่ดินพิพาทแทนนายวันตลอดมา อย่างไรก็ตามแม้ ส.ค.1 จะ
มีชื่อนายทองถือสิทธิครอบครองเพียงผู้เดียว ก็จะถือว่านายทองตลอดทั้งนายวันผู้สืบ
สิทธิทางมรดกมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทแต่ผู้เดียวหาได้ไม่ เมื่อนายวันมีสิทธิ
ครอบครองที่ดินพิพาทเพียงครึ่งหนึ่ง แต่ไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์
(น.ส.3 ก.) สำหรับที่ดินพิพาททั้งแปลงเป็นของนายวันแต่เพียงผู้เดียว จึงเป็นการไม่
ชอบ การจดทะเบียนสิทธิใด ๆ ใน น.ส.3 ก. ที่ทำขึ้นย่อมไม่มีผลในกฎหมายแม้
โจทก์ทำสัญญาซื้อขายที่ดินพิพาทมาจากนายวัน และจดทะเบียนใน น.ส.3 ก. ก็ตาม
ก็ไม่ทำให้ได้สิทธิครอบครองในที่ดินพิพาทจึงไม่มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยผู้ครอบ

ครองที่ดินพิพาทนั้นอยู่ที่ศาลทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์ ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยใน
ผล"

พิพากษายืน

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ขัมภรัตน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>